> Document établi à partir d'un modèle Proofseen en cours de relecture par un avocat. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne remplace pas l'avis de votre conseil. Relisez-le, et faites-le relire si besoin, avant de le signer.

Contrat de prestation de services

Référence 00000000-0000-4000-8000-000000000001, version 1 du 24 octobre 2026

Exemple, non signé

ARTICLE 1

Les parties

Le présent contrat est conclu entre :

> **Studio Exemple, Łukasz Nguyễn-Dvořák EI**
>
> 12 avenue de l'Exemple
> Bâtiment B, 3e étage
> 69003 Lyon
> France
> SIRET : 000 000 000 00000
> N° de TVA : FR00000000000

ci-après « le Prestataire », agissant à titre professionnel et indépendant,

et

> **Société Exemple Çağrı & Fils SAS**
>
> 1 place de l'Exemple
> 94240 L'HAŸ-LES-ROSES
> France
> SIRET : 000 000 000 00000
> N° de TVA : FR00000000000

ci-après « le Client », représenté par la personne habilitée qui signe le présent contrat pour son compte.

Les identités ci-dessus sont celles que chaque partie a déclarées sur Proofseen et qui ont été figées à la création du contrat. Chaque partie garantit leur exactitude et informe l'autre de tout changement.

ARTICLE 2

Rôle de Proofseen

Les parties se sont rencontrées sur Proofseen, service édité par la société **Éditeur Exemple**,

société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au **registre du commerce et des sociétés de Paris** sous le numéro SIREN **000000000**, dont le siège est situé **1 rue de l'Exemple, 75000 Paris**. Dans le présent contrat, « Proofseen » désigne cette société.

Proofseen n'est pas partie au présent contrat. Elle intervient seulement comme :

- intermédiaire qui a permis la mise en relation des parties ;
- mandataire de facturation du Prestataire, qui émet en son nom et pour son compte les factures de la prestation (article « Facturation ») ;
- fournisseur de l'outil de paiement en ligne, opéré par le prestataire de services de paiement Stripe, qui reçoit et conserve les fonds jusqu'à leur versement (article « Paiement »).

Proofseen n'est l'employeur ni du Prestataire ni de personne intervenant pour lui. Elle ne donne aucune instruction sur l'exécution de la prestation, ne négocie ni ne conclut au nom de l'une des parties, et ne garantit ni la bonne exécution du contrat, ni le paiement, ni un quelconque résultat. Ses propres engagements envers chaque partie sont ceux des conditions d'utilisation de Proofseen, version du **7 octobre 2026**, que chaque partie a acceptées.

ARTICLE 3

Objet de la prestation

Le Prestataire réalise pour le Client la prestation suivante :

Refonte de l'espace client d'une application de réservation : audit de l'existant, maquettes, intégration responsive et recette avec l'équipe du Client.

Livrables et critères de recette convenus :

- Audit de l'existant remis sous forme d'un rapport de dix pages au plus
- Maquettes validées de six écrans, au format source et en export
- Code des écrans intégrés, livré sur le dépôt du Client avec sa documentation d'installation

La prestation est exécutée **à distance**. Les dates, horaires et modalités de présence éventuelle dans les locaux du Client sont convenus entre les parties en fonction des besoins de la prestation, sans que le Client puisse les imposer unilatéralement.

À défaut de précision sur la qualité attendue d'un livrable, le Prestataire fournit une prestation conforme aux attentes légitimes des parties, compte tenu de l'objet ci-dessus et du prix convenu.

ARTICLE 4

Documents contractuels

Le contrat se compose, par ordre de priorité décroissant : des avenants signés par les deux parties, du présent contrat, puis du devis accepté sur Proofseen dont il reprend les conditions.

Exemple, non signé

Les procès-verbaux de recette et les relevés mensuels validés en constatent l'exécution.

Les conditions d'utilisation de Proofseen régissent les relations de chaque partie avec Proofseen ; elles ne modifient pas les engagements des parties entre elles, sauf pour les règles de versement des fonds auxquelles le présent contrat renvoie expressément.

ARTICLE 5

Durée

Le contrat prend effet à sa signature par les deux parties. La prestation commence le **2 novembre 2026** et doit être livrée au plus tard le **18 décembre 2026**, sauf report convenu par écrit. Le contrat prend fin à la recette de la prestation et au versement du prix.

ARTICLE 6

Prix

La prestation est vendue au forfait, pour **6** jours au prix journalier de **500,00 EUR** hors taxes, soit un prix total de **3 000,00 EUR** hors taxes.

Ce prix est ferme. Il rémunère l'ensemble de la prestation et des livrables, y compris, si les parties l'ont choisi, la cession ou la licence de droits prévue à l'article « Propriété intellectuelle ». Toute modification du prix passe par un avenant.

ARTICLE 7

Taxe sur la valeur ajoutée

Le prix s'entend hors taxes. La TVA est facturée en sus au taux applicable au Prestataire, de **20 %** à la date du contrat, soit **600,00 EUR** sur le prix total, pour un total de **3 600,00 EUR** toutes taxes comprises. Un changement de taux légal s'applique de plein droit.

ARTICLE 8

Paiement sécurisé et versement

Le Client paie le prix toutes taxes comprises par le paiement en ligne proposé sur Proofseen, au plus tard à la date de début de la prestation. Le paiement est opéré par Stripe, prestataire de services de paiement, qui reçoit et conserve les fonds jusqu'à leur versement. Proofseen ne détient pas les fonds.

Le Prestataire n'est pas tenu de commencer la prestation tant que Proofseen n'a pas confirmé aux deux parties la réception du paiement.

Les fonds sont versés au Prestataire, déduction faite le cas échéant de la commission mise à sa charge (article « Commission de Proofseen »), après la recette de la prestation (article « Recette »), sauf contestation en cours. Une contestation est en cours quand le Client a notifié des réserves motivées dans le délai de recette, quand une contestation de paiement est ouverte

Exemple, non signé

auprès de la banque du Client, ou quand une action en justice portant sur le contrat est engagée.

Pendant une contestation, les fonds restent conservés par Stripe. Ils sont versés ou remboursés, en tout ou en partie, selon le premier des événements suivants : un accord écrit des deux parties signé sur Proofseen, une décision de justice exécutoire, ou l'application des règles de versement des conditions d'utilisation de Proofseen acceptées par les deux parties. Proofseen exécute ces règles ; elle ne tranche pas le fond du différend.

À défaut de paiement à la date de début, les sommes dues portent de plein droit, dès le lendemain, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, et le Client doit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de **40,00 EUR**. Le Prestataire peut suspendre l'exécution après l'avoir notifié au Client, et mettre en œuvre l'article « Fin du contrat ».

ARTICLE 9

Commission de Proofseen

Proofseen perçoit, pour la mise en relation, la facturation et l'outil de paiement, une commission de **10 %** du prix hors taxes, soit **300,00 EUR** hors taxes calculés sur le prix total, majorée de la TVA applicable. Cette commission est à la charge du Prestataire : Proofseen la lui facture et la déduit du versement. Le Client ne paie aucun frais à Proofseen au titre du présent contrat.

Ce taux est figé à la création du contrat et ne peut changer qu'avec l'accord écrit du Prestataire.

ARTICLE 10

Facturation

Le Prestataire a donné à Proofseen, avant la conclusion du contrat, mandat d'émettre en son nom et pour son compte les factures de la prestation adressées au Client (article 289, I-2, du code général des impôts). Chaque facture est émise après le paiement, porte la mention qu'elle est acquittée, et est mise à la disposition des deux parties sur Proofseen.

Le Prestataire reste seul responsable de ses obligations de facturation et de déclaration de TVA. Il peut contester une facture émise en son nom dans le délai prévu par le mandat ; une facture rectificative est alors émise.

ARTICLE 11

Recette

Le Prestataire déclare sur Proofseen la livraison de la prestation. À compter de cette déclaration, le Client dispose de **15** jours pour :

- prononcer la recette, sans réserve ou avec des réserves mineures qui n'empêchent pas

Exemple, non signé

l'usage des livrables et que le Prestataire lève dans un délai convenu ;

- ou refuser la recette par des réserves motivées, précises et rattachées aux livrables et critères de l'article « Objet de la prestation ».

La recette est constatée par un procès-verbal établi sur Proofseen. Des réserves motivées ouvrent au Prestataire un délai raisonnable de correction, puis un nouveau délai de recette de même durée, limité aux points réservés.

Les parties conviennent expressément qu'à défaut de recette ou de réserves motivées dans le délai, la recette est réputée prononcée sans réserve à son expiration.

ARTICLE 12

Réductions, remboursements et contestations de paiement

Toute réduction du prix est convenue par avenant signé des deux parties. Si elle intervient avant le versement, la différence toutes taxes comprises est remboursée au Client par Stripe et la commission de Proofseen est calculée sur le prix réduit. Si elle intervient après le versement, une facture d'avoir est émise au nom du Prestataire ; le Prestataire rembourse au Client le montant toutes taxes comprises de l'avoir et accepte que ce remboursement soit prélevé sur son compte de versement dans les conditions des conditions d'utilisation de Proofseen, ou, à défaut de solde suffisant, le règle dans un délai de trente jours.

Le Client s'engage à utiliser la procédure de recette et de réserves du présent contrat avant toute contestation de paiement auprès de sa banque fondée sur l'exécution de la prestation. Une contestation de paiement suspend le versement. Si elle aboutit après le versement, le Prestataire restitue la somme reprise par la banque dans les mêmes conditions, sauf si la contestation était manifestement injustifiée, auquel cas le Client répond du préjudice causé au Prestataire.

ARTICLE 13

Indépendance du Prestataire

Le Prestataire exerce en professionnel indépendant. Il déclare être immatriculé pour l'activité objet du contrat et s'acquitter lui-même de ses obligations sociales et fiscales.

Il organise librement son travail : il choisit ses méthodes, ses outils et ses horaires, sous réserve des contraintes de sécurité et d'accès aux systèmes du Client portées à sa connaissance. Il utilise ses propres moyens, sauf accès que le Client lui ouvre pour les besoins de la prestation. Il reste libre de travailler pour d'autres clients, le présent contrat ne comportant aucune exclusivité.

Le Client exprime ses besoins et vérifie le résultat ; il ne donne au Prestataire ni ordres ni directives sur la manière d'exécuter la prestation, n'exerce sur lui aucun pouvoir de contrôle ou de sanction et ne l'intègre pas à son organisation hiérarchique. Aucune stipulation du contrat

Exemple non signé

ne crée de lien de subordination entre le Prestataire et le Client, ni entre le Prestataire et Proofseen.

ARTICLE 14

Sous-traitance

Le Client a choisi le Prestataire en considération de sa personne. Le Prestataire exécute lui-même la prestation et ne peut la sous-traiter, même en partie, sans l'accord écrit préalable du Client.

ARTICLE 15

Propriété intellectuelle

Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, les droits patrimoniaux d'auteur sur les livrables créés spécifiquement pour le Client au titre du contrat, à savoir :

- le droit de reproduction, sur tous supports ;
- le droit de représentation et de communication au public, par tous moyens ;
- le droit d'adaptation, de modification, de traduction et d'intégration à d'autres œuvres ;
- le droit de distribution et de mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux.

Ces droits sont cédés pour la destination suivante : **l'exploitation de l'application du Client et de ses évolutions** ; pour le territoire suivant : **le monde entier** ; et pour une durée de **10** ans à compter de leur transfert. Le prix de cette cession est compris dans le prix de la prestation.

La cession prend effet, pour chaque livrable, à la plus tardive des deux dates suivantes : sa recette et le paiement complet du prix correspondant. Jusque-là, le Client dispose d'un droit d'usage pour les seuls besoins de la recette.

Les éléments que le Prestataire possédait avant le contrat ou qu'il développe indépendamment (savoir-faire, méthodes, outils, composants génériques) restent sa propriété ; il concède au Client, aux mêmes conditions de destination, de territoire et de durée, une licence non exclusive de les utiliser tels qu'intégrés aux livrables. Les composants sous licence libre restent soumis à leur licence, que le Prestataire signale au Client. Aucune cession ne porte sur des œuvres futures autres que les livrables du contrat.

ARTICLE 16

Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques que l'autre lui communique pour l'exécution du contrat, quel qu'en soit le support, et ne les utilise que pour cette exécution. Elle ne les communique qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître et qui sont tenues à la même obligation.

Cette obligation ne s'applique pas aux informations publiques sans faute de la partie qui les

Exemple, non signé

reçoit, déjà connues d'elle de façon licite, développées indépendamment, ou dont la communication est exigée par la loi ou par une autorité, dans la limite de cette exigence.

Elle dure pendant le contrat et **5** ans après sa fin, sans préjudice de la protection plus longue que la loi accorde au secret des affaires. À la fin du contrat, chaque partie restitue ou détruit, au choix de l'autre, les informations confidentielles reçues, sauf obligation légale de conservation.

ARTICLE 17

Données personnelles des parties

Chaque partie traite les données personnelles de l'interlocuteur de l'autre (nom, coordonnées professionnelles) pour la seule gestion du contrat, en qualité de responsable de traitement, et les conserve le temps du contrat puis des délais de prescription. Proofseen traite les données des parties dans les conditions de sa politique de confidentialité.

ARTICLE 18

Responsabilité

Le Prestataire exécute la prestation avec soin et selon les règles de l'art. Il est tenu d'une obligation de moyens, sauf pour la conformité des livrables aux critères de recette expressément convenus.

Chaque partie ne répond que des dommages directs et prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive. Hors faute lourde ou dolosive, atteinte à la personne, manquement à la confidentialité et atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers, la responsabilité totale de chaque partie au titre du contrat est limitée au prix total hors taxes. Cette limite ne s'applique pas au paiement du prix lui-même.

ARTICLE 19

Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'un manquement causé par un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. La partie empêchée prévient l'autre sans délai. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue ; s'il dure plus de trente jours ou devient définitif, chaque partie peut mettre fin au contrat par notification, sans indemnité.

ARTICLE 20

Fin du contrat

En cas de manquement grave d'une partie à ses obligations, l'autre peut mettre fin au contrat quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, qui vise expressément le présent article. Les livrables recettés restent dus et payés ; les travaux en cours sont réglés d'un

Exemple, non signé

commun accord ou, à défaut, selon les règles de versement de l'article « Paiement sécurisé et versement ».

ARTICLE 21

Signature électronique et preuve

Chaque partie accepte le présent contrat par une acceptation électronique datée, donnée depuis son compte Proofseen authentifié. Le contrat est conclu à la date de la seconde acceptation.

Les parties conviennent que les enregistrements conservés par Proofseen (version du document présentée, empreinte numérique du document, identité du compte, date et heure de chaque acceptation) sont recevables et font foi des faits qu'ils constatent, jusqu'à preuve contraire. Chaque partie peut télécharger à tout moment un exemplaire du contrat sur Proofseen et le conserver sur un support durable.

ARTICLE 22

Notifications

Les notifications prévues au contrat (réserves, mise en demeure, résiliation) sont faites par écrit, par la messagerie de Proofseen ou par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de la partie figurant au contrat. Une notification par la messagerie de Proofseen prend date à l'heure de son enregistrement par Proofseen.

ARTICLE 23

Transfert du contrat

Aucune partie ne peut céder ou transférer le contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre.

ARTICLE 24

Modification du contrat

Le contrat ne peut être modifié que par un avenant signé par les deux parties sur Proofseen. L'avenant indique les stipulations modifiées ; les autres restent inchangées.

ARTICLE 25

Différends

En cas de différend, la partie la plus diligente notifie à l'autre un exposé écrit et motivé. Les parties recherchent une solution amiable pendant trente jours à compter de cette notification, pendant lesquels chacune peut demander à Proofseen la communication des enregistrements qui concernent le contrat. À défaut d'accord, le différend est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun.

Proofseen n'est ni arbitre ni juge du différend.

Exemple, non signé

ARTICLE 26

Droit applicable et langue

Le contrat est soumis au droit français. Il est rédigé en français ; si une traduction est remise, la version française fait foi.

Signatures

LE PRESTATAIRE

Studio Exemple, Łukasz Nguyễn-Dvořák EI

Signature électronique simple sur Proofseen

LE CLIENT

Société Exemple Çağrı & Fils SAS

Signature électronique simple sur Proofseen

Exemple, non signé